35 인구감소지역 주민 고용 시 법인지방소득세 세액공제 신설(법 §167의5, 영 §116의3 등)

1 개정개요

개정 전	개정 후
<신 설>	□ **인구감소지역** 소재 기업이 **지역주민을 고용**하는 경우 **법인지방소득세 세액공제** ○ **(적용대상)** 인구감소지역에 본·지점 등이 소재하는 법인 ○ **(적용요건)** 인구감소지역 주민*을 상시근로자로 고용하여 1년 이상 계속 근무 * 고용시점에 해당 기업 소재 인구감소지역에 6개월 이상 계속 주소를 둔 사람 ○ **(적용내용)** 근로자 1인당 45만원(중소 70만원)을 고용하여 1년이 경과한 날이 속하는 과세연도의 법인지방소득세에서 감면 ○ **(일몰기한)** 2028.12.31.

□ 개정내용

○ 인구감소지역에 본점·지점·사업장 등이 소재하는 법인이 ①6개월 이상 계속하여 해당 인구감소지역에 주소를 두고 있는 주민을 ②상시근로자*로 고용하여 ③1년 이상 계속 근무하는 경우

- 근로자 1인당 45만원(중소기업 70만원)을 고용하여 1년이 경과한 날이 속하는 과세연도의 법인지방소득세에서 감면

* (대통령령) 「근로기준법」에 따라 근로계약을 체결한 내국인 근로자로 단기간·단시간 근로자, 최대주주(최대출자자) 및 그 친족 등 제외

□ 적용요령

○ 이 법 시행 이후 개시하는 과세연도에 상시근로자를 고용하는 경우부터 적용(부칙 §15)

2 개정조문

<지방세특례제한법>

개정 전	개정 후
<신 설>	제167조의5(인구감소지역 주민의 고용에 대한 세액공제) ① 기업이 2028년 12월 31일이 속하는 과세연도까지의 기간 중 인구감소지역의 주민(고용일 직전 6개월 이상 계속하여 인구감소지역에 주소를 둔 사람을 말한다)을 해당 인구감소지역에서 대통령령으로 정하는 상시근로자(이하 이 조에서 "상시근로자"라 한다)로 고용하고 고용일부터 1년 이상 고용을 유지한 경우에는 해당 상시근로자 수에 45만원(「중소기업기본법」 제2조제1항에 따른 중소기업의 경우에는 70만원)을 곱한 금액을 고용일부터 1년이 되는 날이 속하는 과세연도의 법인지방소득세에서 공제한다. ② 제1항을 적용받으려는 기업은 대통령령으로 정하는 바에 따라 세액공제신청을 하여야 한다.

■ 법률 부칙

제15조(인구감소지역 주민의 고용에 대한 세액공제에 관한 적용례) 제167조의5의 개정규정은 이 법 시행 이후 개시하는 과세연도에 상시근로자를 고용하는 경우부터 적용한다.

<지방세특례제한법 시행령>

개정 전	개정 후
<신 설>	제116조의3(인구감소지역 주민의 고용에 대한 세액공제) ① 법 제167조의5제1항에서 “대통령령으로 정하는 상시근로자”란 「근로기준법」에 따라 근로계약을 체결한 내국인 근로자를 말한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 제외한다. 1. 근로계약기간이 1년 미만인 근로자(근로계약의 연속된 갱신으로 인하여 그 근로계약의 총 기간이 1년 이상인 근로자는 제외한다) 2. 「근로기준법」 제2조제1항제9호에 따른 단시간근로자. 다만, 1개월간의 소정근로시간이 60시간 이상인 근로자는 상시근로자로 본다. 3. 「법인세법 시행령」 제40조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 임원 4. 해당 기업의 최대주주 또는 최대출자자와 그 배우자 5. 제4호에 해당하는 자의 직계존비속(그 배우자를 포함한다) 및 「국세기본법 시행령」 제1조의2제1항에 따른 친족관계인 사람 6. 「소득세법 시행령」 제196조에 따른 근로소득원천징수부(이하 이 조에서 “근로소득원천징수부”라 한다)에 의하여 근로소득세를 원천징수한 사실이 확인되지 않고, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 금액의 납부사실도 확인되지 않은 자 가. 「국민연금법」 제3조제1항제11호 및 제12호에 따른 부담금 및 기여금 나. 「국민건강보험법」 제69조에 따른 직장가입자의

개정 전	개정 후
	보험료 ② 법 제167조의5제1항을 적용 받으려는 기업은 같은 항에 따른 상시근로자의 고용일부터 1년이 되는 날이 속하는 과세연도에 과세표준신고와 함께 행정안전부령으로 정하는 세액공제신청서 및 공제세액계산서에 세액공제 대상 상시근로자별 근로계약서 및 근로소득원천징수부 등 세액공제를 받을 사유를 증명하는 서류를 첨부하여 납세지 관할 지방자치단체의 장에게 제출해야 한다.

■ 시행령 부칙
제1조(시행일) 이 영은 2026년 1월 1일부터 시행한다.

<지방세특례제한법 시행규칙>

개정 전	개정 후
<신 설>	제9조의2(인구감소지역 주민의 고용에 대한 세액공제) 영 제116조의3제2항에서 “행정안전부령으로 정하는 세액공제신청서 및 공제세액계산서”란 별지 제6호의5서식의 인구감소지역 주민의 고용에 대한 세액공제신청서 및 공제세액계산서를 말한다.

■ 시행규칙 부칙
제1조(시행일) 이 규칙은 2026년 1월 1일부터 시행한다.

참고 **지방세특례제한법 개정안 관련 신설 서식(별지 제6호의5서식)**

■ 지방세특례제한법 시행규칙 [별지 제6호의5서식]

인구감소지역 주민의 고용에 대한 세액공제신청서 및 공제세액계산서

※ 작성방법을 읽고 작성하시기 바라며, [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.

신청법인	법인명	법인등록번호		
	대표자 성명	사업자등록번호		
	본점 소재지 (전화번호:)	중소기업 여부	[ ] 여	[ ] 부

과세연도	년 월 일부터 년 월 일까지

세액공제 대상 상시근로자별 명세

근무지 소재 인구감소지역	성명	생년월일 (YYYYMMDD)	인구감소지역 거주 시작일 (YYYYMMDD)	근로계약 체결일 (YYYYMMDD)	근로기간 (YYYYMMDD~YYYYMMDD)	1년 이상 근무 여부
					~	[ ] 여 [ ] 부
					~	[ ] 여 [ ] 부
					~	[ ] 여 [ ] 부
					~	[ ] 여 [ ] 부
					~	[ ] 여 [ ] 부
					~	[ ] 여 [ ] 부

세액공제액 계산

구분	인원 수	1인당 공제금액	세액공제액 (인원 수 × 1인당 공제금액)
중소기업		70만원	
중소기업 외		45만원	

「지방세특례제한법」 제167조의5, 같은 법 시행령 제116조의3 및 같은 법 시행규칙 제9조의2에 따라 위와 같이 세액공제신청서 및 공제세액계산서를 제출합니다.

년 월 일

신청법인(대표자) (서명 또는 인)

특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하

첨부서류	1. 세액공제 대상 상시근로자별 근로계약서 2. 세액공제 대상 상시근로자별 근로소득원천징수부 3. 그 밖에 세액공제를 받을 사유를 증명하는 서류	수수료 없음

작성방법

1. 세액공제 대상 상시근로자별 명세: 「지방세특례제한법 시행령」 제116조의3제1항에 따른 상시근로자 중 세액공제 대상 상시근로자별 명세를 적습니다.
2. 근무지 소재 인구감소지역: 세액공제 대상 상시근로자가 근무하는 사업장이 소재하는 인구감소지역의 명칭을 적습니다.
3. 인구감소지역 거주 시작일: 세액공제 대상 상시근로자가 근무지 소재 인구감소지역에 주소를 둔 날짜(근로계약 체결일 전에 주소를 둔 날짜 중 가장 최근의 날짜를 말합니다)를 적습니다.
4. 근로계약 체결일: 「근로기준법」에 따라 근로계약을 체결한 날짜를 적습니다.
5. 1년 이상 근무 여부: 세액공제 대상 상시근로자가 과세연도 종료일 현재 근로계약 체결일부터 1년 이상 계속하여 근무하였는지 여부에 대해 해당되는 [ ]에 √표를 합니다.